

次の【事例】において、司法警察員が後記アからオまでの【捜査】を行った場合、あらかじめ令状の発付を受けていなければ適法と評価される余地のないものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

【事 例】

司法警察員は、被害者Vの殺害死体が発見されたことから、その捜査を開始したところ、Vの預金が、同死体の発見された前日にVのキャッシュカードを用いて銀行の現金自動預払機から払い戻されていたことを把握し、同銀行に設置された防犯カメラを解析した。その結果、Vの預金を払い戻した人物の容貌がVの知人Aの容貌と類似していることが判明し、司法警察員は、Aを被疑者として次のアからオまでの【捜査】を実施した。

【捜 査】

ア. Aに知られずに、公道上を歩行中のAの容貌を写真撮影した。

イ. Aに知られずに、Aの自宅から公道上のごみ集積所に排出されたごみ袋を持ち帰った。

ウ. Aに知られずに、Aと取引のある金融機関にAの負債内容の報告を求め、それを記録した書面の交付を受けた。

エ. Aの同意に基づいて採取した口腔内細胞を試料として、AのDNA型を検査した。

オ. Aに対し、Aの同意に基づいてポリグラフ検査を実施した。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

ア 適法と評価される余地がある

最決平20.4.15（百選9事件）。判例は、防犯ビデオに映っていた犯人と思われる人物と被疑者との同一性を判断するため、被疑者が公道上を歩行している際にその容貌をビデオカメラで撮影した行為の適法性が争われたという事案において、「ビデオ撮影は、捜査目的を達成するため、必要な範囲において、かつ、相当な方法によって行われたものといえ、捜査活動として適法なもの」であるとしている。その理由として、判例は、公道上での撮影は、「通常、人が他人から容ぼう等を観察されること自体は受忍せざるを得ない場所におけるものである」ということを挙げている。本記述では、被疑者Aに知られずに、公道上を歩行中のAの容貌を写真撮影することは、令状の発付を受けていなくても、捜査活動として適法といえる。したがって、あらかじめ令状の発付を受けていなくても適法と評価される余地がある。

イ 適法と評価される余地がある

最決平20.4.15。判例は、犯人を特定するため、被疑者らが自宅付近の公道上にあるごみ集積所に出したごみ袋を回収し、そのごみ袋の中身を確認し、犯人と思われる人物が着ていたのと類似するダウンベスト、腕時計等を発見し、これらを領置したという事案において、「捜査の必要がある場合には、刑法221条により、これを遺留物として領置することができる」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、公道上のごみ集積所に排出することによりプライバシーを放棄したとも考えられるということを挙げている。本記述では、Aに知られずに、Aの自宅から公道上のごみ集積所に排出されたごみ袋を持ち帰ったという捜査は、221条に基づく遺留物の領置に当たり、令状の発付を受けていなくても、適法といえる。したがって、あらかじめ令状の発付を受けていなくても適法と評価される余地がある。

ウ 適法と評価される余地がある

197条2項。捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。その趣旨は、捜査機関が公務所あるいは公私の団体に必要な事項の報告を求める権限を定める点にある。そして、判例は、強制の処分とは、「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味する」（最決昭51.3.16、百選1事件）としているところ、この立場からすれば、197条2項に基づく照会は、任意捜査と解される。本記述では、Aと取引のある金融機関にAの負債内容の報告を求め、それを記録した書面の交付を受けることは、197条2項に基づく照会といえ、任意捜査として適法といえる。したがって、あらかじめ令状の発付を受けていなくても適法と評価される余地がある。

エ 適法と評価される余地がある

自由権は放棄をすることができる権利であるから、被処分者の同意があれば任意捜査として適法とされる。本記述では、Aの同意に基づいて採取した口腔内細胞を試料として、AのDNA型を検査しているから、任意捜査として適法といえる。したがって、あらかじめ令状の発付を受けていなくても適法と評価される余地がある。

オ 適法と評価される余地がある

自由権は放棄をすることができる権利であるから、被処分者の同意があれば任意捜査として適法とされる。ポリグラフ検査は、ポリグラフという器械を用いて、被検査者の検査の際における呼吸、脈拍などの状態を測定し、これを総合的に観察して、被検査者の返答内容の真偽を判断するテストをいう。ポリグラフ検査は、被検査者の同意を得れば、任意捜査として適法とされる。本記述では、Aの同意に基づいてポリグラフ検査を実施しているから、任意捜査として適法とされる。したがって、あらかじめ令状の発付を受けていなくても適法と評価される余地がある。

以上により、あらかじめ令状の発付を受けていなければ適法と評価される余地のないものは0個であり、したがって、正解は肢1となる。

